

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 154/2025/HS-PT

Ngày: 10 tháng 12 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách.

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Bích Liễu;

Bà Trần Thị Thu Hằng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:
Ông Trương Quang Trung – Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 175/2025/TLPT-HS ngày 28 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Phú Q do có kháng cáo của bị cáo và các bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2025/HSST ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Khánh Hòa.

- Bị cáo có kháng cáo:

NGUYỄN PHÚ Q, sinh năm: 1986, tại tỉnh Gia Lai, Giới tính: Nam;

Nơi cư trú: Thôn T, phường A, tỉnh Gia Lai ;

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn C (Đã chết) và bà Bùi Thị T; Vợ là: Võ Thị H và 3 người con; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo hiện đang tại ngoại.

Có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại có kháng cáo:

1. Ông Dương Văn T1, sinh năm: 1974

Nơi cư trú: Thôn C, xã H, tỉnh Khánh Hòa;

Có mặt tại phiên tòa.

2. Bà Trần Thị H1, sinh năm: 1976

Nơi cư trú: Thôn C, xã H, tỉnh Khánh Hòa;

Có mặt tại phiên tòa.

3. Ông Đặng Minh V, sinh năm: 1967

Nơi cư trú: Đ, phường N, tỉnh Khánh Hòa.

Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có người có quyền và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo; Không liên quan đến kháng cáo của bị cáo, bị hại nên không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Phú Q là lái xe của Công ty cổ phần X, có giấy phép lái xe hạng E, FC do Sở giao thông vận tải tỉnh B (nay là tỉnh Gia Lai) cấp ngày 27/10/2020.

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 28/7/2024, Nguyễn Phú Q, Lê Huỳnh C1 được công ty điều động, thay phiên nhau điều khiển xe ô tô biển số 51B-312.58 chở hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Gia Lai.

Xe ô tô đi đến địa phận tỉnh Ninh Thuận thì Nguyễn Phú Q tiếp tục điều khiển. Đến khoảng 03 giờ 40 phút ngày 29/7/2024, khi đi đến Km 1405+80,7 Quốc lộ A địa phận thôn X, xã V, tỉnh Khánh Hòa, Q điều khiển xe ô tô lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới bên phải của phần đường phải quốc lộ A theo hướng N - Bắc. Lúc này, Q ngủ gật, không làm chủ tay lái, không giữ được khoảng cách an toàn với xe đi phía trước nên điều khiển xe ô tô biển số 51B-312.58 va chạm xe ô tô biển số 79D-3947 do Đặng Minh V điều khiển chở theo Trần Thị H1 và Dương Văn T1 đang lưu thông phía trước cùng chiều dẫn đến tai nạn giao thông.

Hậu quả: Đặng Minh V, Dương Văn T1, Trần Thị H1 bị thương tích; 02 xe ô tô bị hư hỏng; 400 viên gạch bằng đất nung loại gạch bốn lỗ trên xe ô tô biển số: 79D-3947 bị vỡ, hư hỏng.

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 588/24/KLTTCT-PYKH ngày 21/11/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh K kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Đặng Minh V tại thời điểm giám định là 23%.

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 600/24/KLTTCT-PYKH ngày 28/11/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh K kết

luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Trần Thị H1 tại thời điểm giám định là 21%.

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 601/24/KLTTCT-PYKH ngày 12/12/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh K kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Dương Văn T1 tại thời điểm giám định là 36%.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 510/KL-TCKH.TTHS ngày 21/04/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự huyện V, kết luận: Giá trị thiệt hại tài sản của xe ô tô biển số 51B-312.58 là: 95.775.000 đồng. Giá trị thiệt hại tài sản của xe ô tô biển số: 79D -3947 là 74.737.000 đồng. Giá trị thiệt hại tài sản 400 viên gạch bằng đất nung, loại gạch bốn lỗ, kích thước (18x8x8)cm, bên trên có dòng chữ “NINH XUAN NINH HOA” là 760.000 đồng.

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo và công ty cổ phần X đã bồi thường cho: bà Trần Thị H1 60.000.000 đồng, ông Dương Văn T1 80.000.000 đồng, ông Đặng Minh V 120.000.000 đồng; chi phí sửa chữa xe ô tô biển số 79D-3947 và giá trị 400 viên gạch bị hư hỏng sau tai nạn cho ông Trần C2 60.000.000 đồng. Bà H2, ông T1, ông V, ông C2 không yêu cầu bồi thường gì thêm. Công ty cổ phần X FUTA BUS LINES không yêu cầu bị cáo bồi thường.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2025/HSST ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Khánh Hòa, đã quyết định:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phú Q 09 (chín) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

** Phần kháng cáo:*

Ngày 09/9/2025, bị cáo Nguyễn Phú Q, các bị hại kháng cáo: xin cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

* Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội giống với nội dung của bản án sơ thẩm. Bị cáo, bị hại giữ nguyên kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phú Q, các bị hại: Đặng Minh V, Dương Văn T1, Trần Thị H1 là đúng chủ thể và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: bị cáo đang nuôi con nhỏ, mẹ già, đã bồi thường thêm cho bị hại, bị hại xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên xử: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phú Q và các bị hại: Đặng Minh V, Dương Văn T1, Trần Thị H1. Sửa bản án sơ thẩm số: 35/2025/HSST ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Khánh Hòa, theo hướng cho bị cáo Nguyễn Phú Q được hưởng án treo. Các phần khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

- *Bị cáo nói lời sau cùng*: xin cho bị cáo được hưởng án treo để sửa sai lo cho gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Bị cáo Nguyễn Phú Q, các bị hại: Đặng Minh V, Dương Văn T1, Trần Thị H1 kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phú Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống với nội dung bản án sơ thẩm, đủ cơ sở xác định:

Khoảng 03 giờ 40 phút ngày 29/7/2024, Nguyễn Phú Q điều khiển xe ô tô biển số 51B-312.58 lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới, Q ngủ gật nên thiếu quan sát, không giữ được khoảng cách an toàn với xe đi phía trước, để xe ô tô biển số 51B-312.58 va chạm xe ô tô biển số 79D-3947 do Đặng Minh V điều khiển chở theo Trần Thị H1 và Dương Văn T1 đang lưu thông phía trước cùng chiều dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả ông Đặng Minh V bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%, ông Dương Văn T1 bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%, bà Trần Thị H1 bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 03 người là 80%.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phú Q về tội “Vi phạm quy

định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm c khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, bị hại về xin cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, thấy rằng:

Cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án; bị hại có đơn xin cho bị cáo hưởng án treo, theo điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự quyết định hình phạt 09 tháng tù đối với bị cáo, đã dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 260 BLHS (1 – 5 năm), là có căn cứ và đúng pháp luật.

Tại giai đoạn sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phú Q đã bồi thường toàn bộ thiệt hại về dân sự cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Giai đoạn phúc thẩm, bị cáo đã bồi thường thêm cho Dương Văn T1, Trần Thị H1 5 triệu đồng, Đặng Minh V 3 triệu đồng và các bị hại có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Thấy rằng: tỷ lệ thương tích của các bị hại tổng cộng 80%, đến nay đã điều trị ổn định, bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải, bồi thường thêm cho các bị hại. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị hại tha thiết xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Xét: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, việc làm ổn định, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội và có đủ các điều kiện khác theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết “Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo” của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phú Q và các bị hại Đặng Minh V, Dương Văn T1, Trần Thị H1. Sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa.

[4] Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 06/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phú Q; các bị hại: Đặng Minh V, Dương Văn T1, Trần Thị H1.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2025/HSST ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Khánh Hòa về phân hình phạt;

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phú Q phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phú Q 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 10 - 12 - 2025).

Giao bị cáo Nguyễn Phú Q cho Ủy ban nhân dân phường A, tỉnh Gia Lai nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án Hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Phú Q không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (10 tháng 12

năm 2025).

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I – TANDTC;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Khánh Hòa (PC10);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Khánh Hòa (PV06);
- TAND Khu vực 4 - Khánh Hòa;
- VKSND Khu vực 4 - Khánh Hòa;
- Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
- Bị cáo kháng cáo;
- Bị hại kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lâm Bách